

1009968-47.2022.8.26.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: Cláudio Pereira França
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé
Vara: 2ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 24/11/2022
... 0 S.

JOÃO RICARDO ALVES CAMILO, qualificado nos autos, ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE alegando, em síntese, que adquiriu em alienação fiduciária junto a instituição financeira OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento o veículo FIAT UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p, Fabricação/Modelo 2018/2018, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional VIII - Tatuapé
2ª Vara Cível
Rua Santa Maria, 257, São Paulo - SP - cep 03085-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1009968-47.2022.8.26.0008 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1009968-47.2022.8.26.0008
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
João Ricardo Alves Camilo
Requerido:
Clube de Benefícios Bem Protege

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Pereira França

V I S T O S.

JOÃO RICARDO ALVES CAMILO, qualificado nos autos, ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE alegando, em síntese, que adquiriu em alienação fiduciária junto a instituição financeira OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento o veículo FIAT UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p, Fabricação/Modelo 2018/2018, Placa: QOJ-8C60, Chassi nº. 9BD195B6NJ0836792, RENAVAL 1152502155, Cor Prata.
No dia 24/12/2021, o Autor firmou contrato de Seguro de Proteção Veicular junto à ré denominada PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS, com a intenção de se proteger eventuais infortúnios, entre outras, com a cobertura em casos de Roubo, Furto e Colisão, conforme contrato de adesão assinado com a empresa Ré bem como os comprovantes de pagamento do seguro anexo desde a data da aquisição do seguro.

Contou que no dia 20/05/2022, por volta das 02h00min, após ter deixado um amigo em sua casa, sofreu um acidente quando transitava na Avenida Sapopemba, altura do nº. 6.495 (sentido bairro), após ter sido "FECHADO" por outro automóvel desconhecido que infelizmente se evadiu do local, não prestando sequer socorro. Com a fechada brusca e repentina do outro veículo e no instinto de evitar a colisão com o veículo, se assustou e acabou puxando involuntariamente o volante para a direita e acabou perdendo o controle do veículo, colidindo de canto dianteiro direito com um poste.

Em razão da colisão, a seguradora considerou perda total.

Entretanto, houve negativa de pagamento do prêmio sob a alegação que na ocasião do acidente o autor estava sobre alta velocidade e por supostamente ter ocultado informações.

Por entender que a recusa é indevida, ajuizou a presente ação.

Pediu a citação e, ao final, a procedência da ação para pagamento da indenização do valor do veículo no montante de R\$ 43.881,00 e, como danos morais, na importância de R\$ 10.000,00.

A petição inicial veio acompanhada de documentos. Em sede de defesa, a requerida defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Disse que sua atuação se dá através de assistência mútua entre os associados de prejuízos decorrentes de danos veiculares. Ou seja, não existe relação entre SEGURADORA e SEGURADO.

Afirmou que é mera intermediária entre associado e o serviço de que necessita, não exercendo atividade securitária ou de operação de seguro.

Rebateu os argumentos apresentados para obtenção das indenizações.

Após a comunicação do acidente, foi instaurado uma Sindicância.

A conclusão foi de que o condutor trafegava em alta velocidade e, por isso, causou o acidente.

Defendeu o abatimento sobre o valor do dano material, observando-se os limites do contrato firmado entre as partes.

Com efeito, do valor a ser suportado pela Requerida a título de indenização do veículo do Autor, que fora supostamente furtado, deve ser abatido/deduzido a cota participativa, contratada pelas partes. No caso dos autos, conforme termo de adesão ora juntado, a cota de participação foi fixada entre as partes em 10% do valor do veículo, conforme tabela FIPE, na data do evento.

Pediu seja abatido os R\$4.442,30 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) referentes à cota de participação.

Tendo em vista que o Autor permaneceu associado por 6 (seis) meses, caso haja o pagamento da indenização, deverá ser descontado o valor referente à 6 (seis) mensalidades. Como a mensalidade do plano de proteção contratada era de R\$211,28 (duzentos e onze reais e vinte e oito centavos), o valor que deverá ser abatido da condenação é de R\$1.267,68 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Apontou a necessidade de declaração de perda total é pertinente pois, sendo o veículo de perda total decorrente de colisão, a Associação Ré terá direito ao salvado do veículo, e consequentemente irá reduzir o prejuízo sofrido decorrente do pagamento da indenização, com a venda do salvado. Há inclusive previsão no Regulamento do Associado.

Rebateu os argumentos apresentados para obtenção da indenização por danos morais.

Requeru a improcedência da ação.

Trouxe documentos com a resposta.

Réplica a fls. 276/288.

É o relatório.

D E C I D O.

Cabível o julgamento antecipado da lide porque os documentos trazidos para os autos dão suporte para análise e decisão das questões apresentadas pelas partes, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Nos termos do art. 370, do CPC, "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as

diligências inúteis ou meramente protelatórias.”, sendo que já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP). Grifei Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355), devendo, se for o caso, possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa (CPC, arts. 334 e 373) e deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370 do CPC indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido: “A questão ou não do deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p. 9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 389). Grifei

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno, “o julgamento antecipado da lide justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da fase instrutória, suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das providências preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2, t. 1, ed. Saraiva, p. 219). Grifei

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pelo voto da Ministra Maria Isabel Gallotti que “Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que desnecessária. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz “de velar pela rápida solução do litígio” e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ - REsp. 919656/DF - j. 04.11.2010). Grifei

O juiz é o destinatário das provas e julgará a demanda norteado pelo princípio do livre convencimento fundamentado, insculpido no art. 371 do CPC, nas lições de Jônatas Luiz Moreira de Paula: “(...) Princípio da Persuasão Racional ou Livre convencimento: é regra basilar no direito processual a independência intelectual do juiz ante sua interpretação dos fatos e das normas jurídicas, a fim de construir sua convicção jurídica. Essa independência é expressada pelo princípio enfocado e, segundo, José Frederico Marques, situa-se entre o sistema da certeza legal e o sistema do julgamento segundo a consciência íntima, exigindo-se do julgador pesar o valor das provas que lhe parece mais acertado, dentro de uma motivação lógica que deve ser exposto na decisão. (MOREIRA DE PAULA, Jônatas Luiz. Teoria Geral do Processo. Ed. Editora de Direito, 2. ed. Leme, São Paulo: 2000, pp 291-292) Grifei Pleiteia o requerente a procedência da ação para pagamento da indenização do valor do veículo no montante de R\$ 43.881,00 e, como danos morais, na importância de R\$ 10.000,00.

No mérito, os argumentos apresentados pela requerida para deixar de pagar a indenização não podem ser acolhidos.

Com efeito, é incontroverso o contrato firmado entre as partes, e sendo contrato de benefício de proteção veicular, assemelha-se a contrato de seguro de veículo, daí porque incidem as regras disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação indenizatória. Contrato de proteção veicular firmado com a ré, Associação Civil sem fins lucrativos. Contrato de seguro atípico. Relação de consumo evidenciada. Precedentes deste E. TJSP. Veículo segurado que foi furtado em

via pública. Negativa de pagamento de indenização que é indevida. Situação dos autos que não se coaduna com hipótese de agravamento de risco pelo segurado. Ausência de comprovação de má-fé do autor, tentativa de fraudar a ré, ou conduta destinada a prejudicar a apuração das circunstâncias do furto. Boa-fé que se presume, ao passo que a má-fé deve ser cabalmente provada. Danos morais, contudo, inocorrentes. Mero inadimplemento contratual que não dá ensejo ao dever de indenizar. Honorários advocatícios de sucumbência redimensionados à luz do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.x (TJSP - 33ª Câmara de Direito Privado; Apel. nº 1009550-22.2020.8.26.0577; rel. Desembargadora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; j. 10/03/2021) Grifei.

"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da seguradora. APLICAÇÃO DO CDC. Ré que afirma não ser seguradora, mas associação privada. Entidade que atua irregularmente no mercado de seguro facultativo de veículos, sem inscrição na SUSEP. Contrato de seguro atípico. Aplicação do CDC. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. Seguradora que negou cobertura por o condutor do veículo estar com a CNH cassada. Não configurado agravamento do risco. Mera infração administrativa. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. Previsão contratual de desvalorização da indenização em 40% do valor previsto na Tabela FIPE. Inexistência de abusividade. Sentença reformada apenas neste ponto. OBRIGATORIEDADE DE PERMANÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO. Cláusula de obrigatoriedade de permanência no contrato por 12 meses após o pagamento do benefício que se mostra abusiva. Associação que pretende carrear seu ônus ao consumidor. Recurso provido em parte, tão-somente para condenar a ré no pagamento de indenização nos termos do contrato" (TJSP, Apelação n. 1007864-55.2017.8.26.0009, 27ª Câmara de Direito Privado, Des.Rel. Marcos Gozzo, data de julgamento: 31/05/2019, data de publicação: 31/05/2019). Grifei.

A afirmação de que o condutor trafegava em alta velocidade e, por isso, perdeu o controle do veículo e veio a causar o acidente, por si só não é junto motivo para recusa do pagamento da indenização, mormente pelo fato de que a requerido não demonstrou que o segurado aumentou o grau de risco com a conduta de dirigir em alta velocidade.

Assim sendo, a indenização é devida.

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral. Dano moral é a lesão a um bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Não decorrem os danos morais, desta maneira, de todo e qualquer aborrecimento, sendo de rigor a identificação de uma dor que ultrapassa aquela imposta pela vida cotidiana.

A propósito afirma Carlos Roberto Gonçalves citando Sérgio Cavalieri: só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira imensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (Responsabilidade civil, 11ª ed., p. 616).

E não se pode olvidar que o puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial, consoante já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.322-RS, Terceira Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 02.12.02, p.303).

Em síntese, mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Descabida a retenção das parcelas correspondentes a 6 meses após a solicitação da indenização, podendo a requerida se assim entender fazer a cobrança pelas vias próprias.

Como se vê, o conjunto probatório colhido é seguro para autorizar a procedência parcial da ação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de fazer com indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO RICARDO ALVES CAMILO contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária pelo valor de R\$ 43.881,00,, com incidência de correção monetária com base na Tabela Prática do E. TJSP desde o evento e juros de mora (de 1% ao mês) desde a citação, descontado o valor de 10% sobre o valor da tabela FIPE referente à cota de participação do segurado.

O requerente, por sua vez, deverá providenciar a transferência da propriedade do bem para a requerida,, sub-rogando-se a requerida nos direitos sobre o veículo. Em razão da sucumbência recíproca, a requerente arcará com o pagamento de 25% do valor das custas e a requerida 75%.

A requerida arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do Patrono da requerente, arbitrados em 10% do valor da condenação devidamente corrigido.

A requerente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do Patrono da requerida , arbitrados em 15% do valor postulado como indenização por danos morais. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários porque a requerente é beneficiária de Justiça Gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA